

מסורת הש"ם

א) [לעיל דל.ג. ט] ב"צ (ד:טד: א לעיל ג. ד) ב"ק קג: יבמות קח.א: קג: [קדושין מה: וט"ז]. ו) דלמא ר"ע היא ס"א, ו) ונ"ע מוס' שבת עט: ד"ה והא, ח) [ובמוס'] דפרק הגזל שם כתבו עוד ח"ג אפי' ללאת י"ש אין חייב לבי טריפון אלא בגזול אכל כפקדון ומקח דלא פשה אפורא לא כי ע"ש] ועיין רש"א,



הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה דקמי וכו' אממתיין דהבא הס"ד:



גליון הש"ם

כותני* אלא הכל היא מונה. עיין גיטין דף מד ע"ב מוס' ד"ה נטיעה: גמרא פקדון אגול קריטר. עיין גיטין דף כח ע"א מוס' ד"ה ממונה: תוס' ד"ה דקתני וכו' ח"ה ה"ה"ם למפר. ומוס' שנת דף עט ע"ב ועיין תמוס' ד"ה וזה:



רבינו חננאל

ואסיקנא שמואל אמר חלוק ר' יוסי אף בראשונה בהא דתנן למי משלם למי שהפקדון אצלו חולק עליו ר' יוסי ואומר אינו משלם אלא לבצע הפקדון ואין הלכה כשמואל דהא ר' יוחנן פליג עליה דהא בבריאה אמר ר' יוחנן מודה ר' יוסי בראשונה שאינו משלם אלא למי שהפקדון אצלו. וקיימא לן כי ר' יוחנן דסוגיין בעלמא שמואל ור"י הלכה כר' יוחנן וכל שכן ר' אלעזר דתלמידי קטן הוא לגבי ר' יוחנן: **כתני*** אמר לשנים גולתי אחד מכס מנה ואינו יודע איזהו נותן לזה מנה ולזה מנה. ומקשי' עלה ומספיקא מפקדן ממונא וכו'. ורבינוני שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים וכו'. דרתי' פקדון אגול קא רמית. ורמי פקדון אפקדון דתנן (בספא) [ברשא] דמתי' דהכא או אביו של אחד מכס הפקיד אצלי מנה נותן לזה מנה ולזה מנה שהורה מפי עצמו אימא סיפא דהא מתני' שנים שהפקידו אצל אחד כו'. ופריך רבא רישא היה לו בעת שהפקיד אצלו לומר לו מה שפך וכיון שלא דקדק לידע איזה מהן הוא המפקיד אצלו איהו אפסיד נפשיה לפיכך משלם לזה ולזה. סיפא כגון ששניהן הפקידו צדוותיהן ביחד וכל אחד רואה כי הצורו אחד גדול שיש בו מאתים והאחד קטן שאין בו אלא ק'. יכול למימר מי שהפקדון אצלו כיון דחיותי דאין מקפיד בעל הצורו הגדול לומר דע כי הצורו הגדול שלי הוא והקטן לחבירו אמנא כיון דלא ידדיק אהדדי מהומיני לפיכך לא דקדקתי. ותב

אף בראשונה. בשילם ולא ראה לישבע כיצד זה נותן לתוך כיסו כפילו של זה אלא יחזיר הכפל לבעלים: **שכבר שילם**. קודם שנמצא הגנב וקנה כפל כדאמר מעיקרא אדעתא דהכי אחאי ליה: **בתני*** **שהודה מפי עצמו**. הואיל והודה מפי עצמו. ובגמ' מפרש טעמא מה הוא: **זה אומר מאתים שלי**. לאחר זמן כשנצלו ליטול פקדונן: **מה הפסיד הרמאי**. א"כ לא יודה לעולם על האמת: **מסוך הגדול**. ישצרנו: **גב' מספיקא מפקין ממונא**. דקתני נותן לזה מנה ולזה מנה: **ולא אמרינן**. כשזה תוצע וזה אומר איני יודע אם לך אם לתזכך אוקי ממונא בחזקת נתבע וזה שלא נפסידנו ממונו והיא מונח עד שיבא אליהו: **רישא**. דחד גבירא הפקידו אצלו והיה ליה כשנים שהפקידו אצלו בשני כריכות כלומר זה שלא בשני זה דה"ל למידק מי הפקידו אצלו מנה ומי מאתים: **סיפא**. שהפקידו לו שניהם זה בשני זה ה"ל כמי שנאמנים זה על זה להפקיד שני פקדונותם בצרור אחד דלית ליה למידק מה יש לזה בתוכו ומה יש לחצירו ואע"ג דלא כרך אחד הוה מינה כיון שהפקידו זה בשני זה גילו דעתן שלא חשדו זה את זה לומר שמה חצירו יתבע המאתים: **ומתני' דהכא ממאי דר"ט היא**. דמקשי לך דלמא ר"ע היא דפליג נמי בזהיא ואומר לא זו הדרך מוליאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד: **דקמני עלה דהסיה כו'**. אלמא מודה ר"ט בזה ומאי שנא: ומשנינן **הסם דקטעני ליה**. והוא אין חפץ ליתן אלא מן הדין ומספיקא לית לן לחיוביה לכל חד וחד: **הכא בצא לללא ידי שמים**. מאליו צא לימלך

מה יעשה ולא יענש דהשתא ודאי

אמרנין לך שמים לא ילאת עד שתמן לשיניהם שאם תהא מונחת עד שיבא אליהו מנאל הגזול מפסיד על ידך: **דיקא נמי**. דטעמא דמתני' בצא ללאת ידי שמים מן העונש ולא מן הדין מדחלי טעמא בזהיה מפי עצמו שלא היה אדם תוצעו כלום משמע שהוא צא לימלך: **והנה מה טוען**. לכל אחד דקמני מניח גזילה צנייה ומסתלק: כוונת

למידק יסיפא נעשה כמי שהפקידו לו בכרך אחד דלא הוה ליה למידק כגון דאפקידו תרווייהו בהדי הדדי בחד זימנא דאמר להו אנת גופייכו לא קפדיתו אהדדי אנא קפידנא ורמי גזל אגזל קתני הכא אמר לשנים גולתי לאחד מכס מנה ואינו יודע איזה מכס או אביו של אחד מכס הפקיד לי מנה ואינו יודע איזהו נותן לזה מנה ולזה מנה ורמינהי ז'גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן גזל זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק דברי ר"ט אלמא מספיקא לא מפקין ממונא ואמרינן ט' אוקים ממונא בחזקת מריה וממאי דמתני' דהכא ר"ט היא ט'דקתני עלה דההיא מודה ר"ט באומר לשנים גולתי לאחד מכס מנה ואינו יודע איזה מכס שנותן לזה מנה ולזה מנה התם דקא תבעי ליה הכא ובבא לצאת ידי שמים דיקא נמי דקתני שהורה מפי עצמו מינה אמר מר התם דקא תבעי ליה והלה מה טועין רב יהודה אמר רב הלה שותק רב מתנה אמר רב הלה צווח

דמניא מודה ר"ט כו' ומאי פריך והא חוקמי' צריימא דמודה ר"ט בצא ללאת ידי שמים ומתני' דהתם מיירי אפירא קרבן וקא אמר אם רואה להציא קרבן צריך להציא גולו למדי דתנן הציא גולו לא ילא לך פריך דצלא שצועה ולא קרבן צריך להציא גולו למדי אם רואה ללאת ידי שמים:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

לז.

גזל מחמשה. לא שייך הך פלוגתא לפלוגתא דרבי יוחנן ורב הונא דפ' השואל (לקמן דף טז:) בצרי ושמא דאפי' לר"ט דאמר מניח גזילה צנייהם היינו משום דיודע צודאי שלא גזל לכולם רק לאחד אצל צרי ושמא יודה דצרי עדיף ואפי' לר"ע דאמר ישלם לכל אחד ואחד היינו משום שידוע צודאי שהוא חייב לאחד מהם אצל גבי צרי ושמא יודה דפטור שאינו יודע שהוא חייב כלל:

דקתני עצה ומודה ר"ם. ה"ה דה"מ למפרך מצרייתא אמאי מודה אלא ניחא ליה למפרך ממתניתין דיבמות אמתניתין (א) ו': **התם דקא תבעי ליה הכא בבא לצאת ידי שמים**. ללאורה נראה דהשתא לא צריך לשינוי קמאי דאין חילוק בין כרך אחד לב' כריכות ורישא דנותן מנה לזה ומנה לזה בצא ללאת ידי שמים וסיפא דקטעני ליה יהא מונח אף מדללא קאמר אלא התם דקא תבעי ליה משמע דלא הדר משנייא קמא וכן לקמן (ע"ב) דפריך נמי ומי אמר רבא צ"ב כריכות ה"ל למידק משמע דלא הדר ביה לכן נראה דכולה מתני' איירי בצא ללאת ידי שמים ולכן צרישא דהוה ליה למידק נותן לזה מנה ולזה מנה בצא ללאת ידי שמים וסיפא דבכרך אחד כיון דלא ה"ל למידק אפילו בצא ללאת ידי שמים אינו חייב ולרבי טרפון נקט צרישא אציו של אחד מכס ולא נקט אחד מכס לרצותא דאפילו שמה ושמא נותן לכל אחד ואחד בצא ללאת ידי שמים ולר"ע נקט אציו דמשמע שמה ושמא לכן אינו חייב אלא ללאת ידי שמים כדאמר לקמן (סז) דבשמא ושמא אינו חייב לכל אחד ואחד לר"ע מדינא ונקט אציו דאי הס עצמן הפקידו אם כן מסתמא תבעי ליה וה"ל צרי ושמא ואפילו מדינא חייבין לר"ע דמתניתין אחיא כר"ע נמי דקאמר לקמן (סס) ממאי דמתני' דהכא ר"ע היא ועוד דהלכה כר"ע מתצירו ובסיפא דלא נקט שני אצותיכם הפקידו לרצותא לא תמי הכי דאע"ג דטענו צרי פטור אפילו ללאת ידי שמים ואפי' לר"ע כיון דלא פשע דלא הוה ליה לאפילו ולא מחייב ר"ע מדינא אלא בצרי ושמא והיכא דהוה ליה למידק אצל בשמא ושמא אפי' בשני כריכות אינו חייב אלא ללאת ידי שמים והיכא דלא הו ליה למידק פטור אפי' ללאת ידי שמים ואפילו בצרי ושמא וא"ת דבפרק הגזול קמא (ב"ק דף קג: וסס קד. ד"ה שכבר) קאמר מעשה בחסיד אחד שצא לפני ר"ט ואמר ליה הנח דמי מקחך צנייהם וכי לא צעי חסיד ללאת ידי שמים וי"ל דר"ט אמר ליה שכן הדין ט'וא"ת התם דפריך אממתניתין דקתני הגזול מתצירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו ומאי אפירא נשבע אפי' הודה נמי

רמינן ארישא דמתני' דתנן בסוף יבמות גזל אחד מהן ואינו יודע אי זה מהן גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון וכו'. אלמא מספיקא לא מפקין ממונא. ואסיק' מדקתני התם ומודה ר' טרפון באומר לשנים גולתי לאחד מכס מנה ואינו יודע למי מכס שנותן לזה ק' ולזה ק' ש"מ מתני' דהכא ר' טרפון היא קשיין אהדדי. ופריך' התם גבי גזל אחד מה' כשתובעין אותו [אמר] שמינח גזילה ביניהן ואומר לתן הנח היא מונחת לפניכם מי מכס יברר שהיא שלו יטלנה אכל הכא במשנתיו בבא לצאת ידי שמים דקתני שהורה מפי עצמו ואין תובעין אותו אלא ביד (אמר) [אמרינן ליה] אין לך דרך לצאת ידי עבירה אלא אם תתן לזה ק' ולזה ק'

עין מושפט נר מצוה

לח א מיי' פ"ד מהל' גולה ואברה הל' י סמג עשין עב טו"ע ח"מ סי' שסא סעי' ב:
ב מיי' פ"א מהל' טעון וטעון הל' ו':
לז ג מיי' פ"ה מהל' גולה ופקדון הל' ד ועי' גמ"מ סמג עשין פח טו"ע ח"מ סי' ש סעי' א:
לז ד מיי' שם טו"ע שם סעי' ב:

לח ה ו מיי' שם טו"ע שם סעי' א:
לח ז מיי' פ"ד מהל' גולה ואברה הל' י סמג עשין עב טו"ע ח"מ סי' שסא סעי' ב:



מוסף רש"י

א"כ מהו מפסיד הרמאי. ולמה יודה הכי קיבל את שלו, אלא הכל יהא מונח. ופסיד הרמאי (דעיל ג.). מניח גזילה ביניהן ולא צעי לאמטויי ליהי וסני צמעת לפיו שהרי הנעלים שם הוא (ב"ק קסא). בבא לצאת ידי שמים. ואע"ג דצי דינא לא מלו מחייבי ליה אלא מניח לפניהם, מיהו ידי עונש אף יולא עד שישלם לשניהם, דהא לאו לנעלים אהדיה (ב"ק קד.).



רבינו חננאל (המשך) רמינן ארישא דמתני' דתנן בסוף יבמות גזל אחד מהן ואינו יודע אי זה מהן גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון וכו'. אלמא מספיקא לא מפקין ממונא. ואסיק' מדקתני התם ומודה ר' טרפון באומר לשנים גולתי לאחד מכס מנה ואינו יודע למי מכס שנותן לזה ק' ולזה ק' ש"מ מתני' דהכא ר' טרפון היא קשיין אהדדי. ופרקי' התם גבי גזל אחד מה' כשתובעין אותו [אמר] שמינח גזילה ביניהן ואומר לתן הנח היא מונחת לפניכם מי מכס יברר שהיא שלו יטלנה אכל הכא במשנתיו בבא לצאת ידי שמים דקתני שהורה מפי עצמו ואין תובעין אותו אלא ביד (אמר) [אמרינן ליה] אין לך דרך לצאת ידי עבירה אלא אם תתן לזה ק' ולזה ק'

מודה